

ANÁLISE DE RISCOS
LICITAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

PROCESSO DIGITAL n.º 67/2024

A Lei Federal n.º 14.133/2021, em seu art.18, relaciona as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, dentre elas “a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual”, objeto do inciso X.

I – Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação

Identificação dos riscos:

RISCO	
-1-	
Descrição do risco:	Falta ou alteração (substituição) na indicação dos integrantes para a equipe de planejamento da contratação provocando excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do processo
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Id	Danos
1.	Atraso no planejamento da contratação
2.	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise
3.	Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.
4.	Processo com inconsistências técnicas

Id	Ação Preventiva
1.	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento e estabelecimento de prazos dando condições de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao processo
2.	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.

3.	Conscientização da importância da pronta indicação da equipe de planejamento e suas atribuições dentro do processo.
4.	Reuniões periódicas visando melhorias no processo, como adequação dos documentos retirando repetições de informações, criando uma versão objetiva e simples aos licitantes.
5.	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o contexto e o prazo para finalização dos procedimentos
6.	Organizar rotinas de trabalho baseadas nas prioridades e realidades das Unidades envolvidas no processo.
7.	Definir com clareza qual a competência de cada componente da equipe de contratação, bem como, dos demais participantes do processo, levando em conta as normas legais, possibilitando que cada participante tenha claro qual sua responsabilidade no processo.

Id	Ação de Contingência
1.	Acelerar as demais fases da contratação
2.	Reexame dos documentos preparatórios da contratação
3.	Organizar grupo de trabalho para distribuir responsabilidades evitando sobrecarga de trabalho nas unidades solicitantes e demais envolvidos, garantindo a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do certame.

RISCO -2-	
Descrição do risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Danos
1.	Especificação com inconsistências técnicas
2.	Elaboração do ETP, MR e TR com ausência de itens normativamente previstos.
3.	Requisitos técnicos não atendidos
Id	Ação Preventiva
1.	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para a confecção dos documentos.
2.	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema
3.	Revisão dos documentos pela equipe de planejamento, quando definida, antes da tramitação do procedimento evitando retornos desnecessários e, em consequência, aumento no tempo de tramitação.
4.	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública

5.	Uso de modelos de instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes (quando possível).
Id	Ação de Contingência
1.	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação
2.	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo, reabertura após correção.

RISCO -3-	
Descrição do risco:	Contratação com preço acima da média do mercado
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Danos
1.	Prejuízo ao erário
2.	Fracasso na contratação
Id	Ação Preventiva
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.
2.	Considerar custos com frete, quando for o caso.
3.	Realizar pesquisa de preços, quando possível, com empresas que participem de processos licitatórios
Id	Ação de Contingência
1.	Cancelamento da aquisição
2.	Não adjudicação do certame
3.	Elaboração de nova pesquisa de preços para reabertura

RISCO -4-	
Descrição do risco:	Compra errada dos materiais necessários ao funcionamento da manutenção predial
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Danos
1.	Incompatibilidade dos materiais a serem adquiridos com o ambiente em que serão instalados
2.	Resultado aquém do pretendido
3.	Execução em desconformidade com normas técnicas e padrão de execução
4.	Reexecução e aumento de prazo
5.	Prejuízo ao erário

Id		Ação Preventiva
1.		Contratação de empresa especializada no segmento.
2.		Exigência de amostras, catálogos, prova de conceito, diligências, conforme o caso.
Id		Ação de Contingência
1.		Reexecução dos serviços visando correção
2.		Convocação da próxima classificada para execução do objeto
RISCO		
-5-		
Descrição do risco:		Levantamento aquém da demanda
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id		Danos
1.		Impossibilidade de atendimento a todas as Ordens de Serviços
2.		Ineficiência na execução
3.		Atraso na execução
4.		Geração de estoque desnecessário
Id		Ação Preventiva
1.		Planejamento adequado para elaboração do termo de referência.
2.		Plano de contratação anual com tempo de elaboração e participação Inter setorial.
Id		Ação de Contingência
1.		Aquisição dos materiais necessários em processo apartado

Tratamento e mitigação dos riscos:

Asseguramos que o Termo de Referência, o Edital e o Contrato deste processo digital foram elaborados para atender todos os fatores listados acima, procurando mitigar os riscos de insucesso da licitação.

II – Análise dos riscos que possam comprometer a boa execução contratual

Com base na Lei 14133/21, foram implementadas medidas estratégicas para mitigar os riscos de insucesso no contrato de licitação, garantindo um processo mais eficiente e transparente. As ações adotadas abordam os seguintes aspectos:

Definição e especificações claras do objeto da contratação:

Após consultas detalhadas com os usuários finais e análises de mercado, foram estabelecidas especificações precisas e objetivas do objeto da contratação. Isso assegura que as necessidades do órgão licitador estejam alinhadas com as práticas do setor privado.

Exigências de documentação de habilitação limitadas:

Os requisitos de habilitação foram revisados para serem proporcionais e adequados ao escopo da contratação. Além disso, orientações claras foram fornecidas aos licitantes, simplificando os processos de apresentação de documentos por meio de plataformas eletrônicas de licitação.

Escolha da modalidade de licitação e critério de julgamento compatível:

Uma análise criteriosa foi realizada para determinar a modalidade de licitação mais adequada, considerando o objeto da contratação. Os critérios de julgamento foram definidos de forma a priorizar a proposta mais vantajosa para a Administração, levando em conta diversos aspectos, não apenas o preço.

Exigências de catálogos, amostras e prova de conceito:

Foi estabelecido de maneira clara quando catálogos, amostras e provas de conceito são necessários, bem como os critérios objetivos para sua avaliação. Isso garante que as propostas estejam em conformidade com as especificações do objeto da contratação.

Definição das condições de execução, recebimento e pagamento:

Foram definidos prazos e condições de execução realista, alinhada com as práticas do setor privado. Além disso, critérios objetivos foram estabelecidos para o recebimento provisório e definitivo do objeto da contratação, bem como para os cronogramas de pagamento.

Fixação de preços máximos com base em pesquisa de preços em tabelas referenciais:

Realizaram-se pesquisas de preços abrangentes e transparentes utilizando bases de preços referenciadas como SINAPI, ORSE e SEINFRA, para estabelecer preços máximos realistas. Isso proporciona uma base sólida para evitar contratações com sobrepreço e promove a equidade entre os licitantes.

Tratamento e mitigação dos riscos:

Asseguramos que o Termo de Referência, o Edital e o Contrato deste processo digital foram elaborados para atender todos os fatores listados acima, procurando mitigar os riscos de má execução contratual.

Durante a execução contratual, a Alesp indicará servidores experientes para a gestão do contrato e para o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, com competência para dirimir eventuais questões que surjam ao longo da vigência contratual, exigir o cumprimento de normas, aplicar penalidades, receber o objeto contratual e liberar os pagamentos.

São Paulo, 03 de maio de 2024.

Tiago José Borges da Silva

Diretor de Departamento

Departamento de Infraestrutura – DINFRA



Assinado por : TIAGO JOSE BORGES DA SILVA:31658699874

Data assinatura :16/05/2024 19:07:18